

## 시정·주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 급식재료 물가변동에 따른 계약금액 조정 부적정

2. 관계기관 : ★병원

3. 내 용

### 가. 업무개요

★병원에서는 급식재료의 안정적인 수급을 위해 [표 1]과 같이 입찰을 통해 연간 계약을 체결하였습니다.

[표 1] ★병원 급식재료 구매 계약체결 내역

(단위 : 천 원/부가세포함)

| 계 약 명                        | 계약기간                       | 계약금액 |      |          | 계약업체  |
|------------------------------|----------------------------|------|------|----------|-------|
| ★병원 급식재료<br>(농/수/축/공산품) 단가계약 | '21. 3. 1.<br>~ '22. 2.28. | 농    | **** | \$\$\$\$ | (주)AA |
|                              |                            | 수    | **** |          |       |
|                              |                            | 축    | **** |          |       |
|                              |                            | 공    | **** |          |       |

### 나. 물가변동 계약금액 조정 오류

#### 1) 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」 제19조에서는 물가변동으로 인하여 필요한 경우 계약금액을 조정하도록 정하고 있으며, 물가변동에 따른 조정 시에는 같은 법 시행령 제64조에 따라 입찰일을 기준으로 계약금액을 조정하고, 2회차 이후 계약금액 조정 시에는 직전 조정 기준일을 기준으로 조정한다고 정하고 있습니다.

또한 ★병원 급식재료 구매 계약조건에서는 물가변동 성향이 큰 농·수·축산물의 특성을 고려하여 「국가계약법 시행령」 제64조에 따라 3개월 경과 시점마다 새로운 달 1일부터 단가 증감을 반영하여 계약금액을 조정한다고 정하고 있습니다.

따라서 ★병원에서는 물가변동에 따른 계약금액 조정 시, 관련규정에 따라

1차 변경 시에는 입찰일, 2차 변경부터는 직전 조정기준일을 기준으로 물가변동률을 산출하여 계약금액을 조정하여야 합니다.

## 2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '21. 6.~9. ★병원의 급식재료 1, 2차 단가조정 내역을 확인한 결과, 농산물 130개 전 품목에 대해 가격조정을 하면서 '21. 9. 2차 조정 시 1차 조정일('21. 6.) 가격을 기준으로 계약단가를 조정해야 하나, 입찰일('21. 2.) 가격을 기준으로 잘못 조정하여 아래 [표 2]와 같이 '21. 9.~10. 약 4,621천 원 상당의 급식재료비를 과소 지급하였습니다.

**[표 2] 농산물 2차 물가변동 단가조정 재정산 내역**

(단위 : 원/부가세포함)

| 물가변동 대상품목      | 2차 조정 |        |            |
|----------------|-------|--------|------------|
|                | 기준(오) | 재산정(정) | 차액         |
| 찰보리쌀 등 130개 품목 | ***** | *****  | △4,621,049 |

※ '21. 9.~10. 실제 발주량 기준으로 금액산출

## 다. 불합리한 가격조정 기준 설정

### 1) 관계법령 및 판단기준

「국가계약법 시행규칙」 제74조에 따르면 물가변동에 따라 2회 이상 가격조정을 할 경우에는 물가변동당시 가격과 직전 조정가격의 등락률을 산출·적용하여 계약금액을 조정한다고 정하고 있으며, 등락률이 3% 이상인 경우 물가변동당시 가격으로 계약단가를 조정하고 3% 미만인 경우에는 1차(직전) 조정가격을 유지하도록 정하고 있습니다.

따라서 ★병원에서는 물가변동으로 인해 가격조정을 할 경우, 물가변동당시 가격이 적절히 반영될 수 있도록 관련규정에 따라 합리적으로 계약단가를 조정하여야 합니다.

### 2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '20~'21 ★병원의 급식재료 단가조정 내역을 확인한 결과, 2차 이후 계약 단가 조정 시에는 국가계약법에 따라 물가변동당시 가격을 그대로 반영하는 것이 합리적인데도, 아래 [표 3]와 같이 별도 조정률(입찰일 단가 대비 계약단가 비율)을 계약 기간 동안 계속 적용하도록 계약조건을 설정하여, 국가계약법에서 정한 물가변동 취지가 왜곡되어 반영된 사실이 있습니다.

**[표 3] 2차 이후 계약단가 조정 방법**

| ★병원 계약조건 기준             |                                                                                                                         | 국가계약법 기준                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 물가변동당시 가격 × 조정률* = 조정단가 |                                                                                                                         | (등락률 3% 이상) 물가변동당시 가격 = 조정단가 |
| 조정률                     | 농산물 : ('20년 46~500%) / ('21년 21~206%)<br>수산물 : ('20년 87~188%) / ('21년 30~195%)<br>축산물 : ('20년 38~275%) / ('21년 57~408%) | (등락률 3% 미만) 직전 조정단가 = 조정단가   |

※ 조정률 = 계약단가 ÷ 입찰일 기준단가(단, 규격 차이가 있는 품목 비율 제외)

4. 관계기관 의견 : ★병원은 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

## 5. 조치할 사항

### ○ ★병원장은

- '나'항과 관련, 2차 물가변동 시 계약금액 조정 오류로 인해 과소 지급된 4,621,049원을 계약업체에게 환급하고,(시정)
- '다'항과 관련, 향후 계약 시 물가변동에 따라 합리적으로 계약금액을 조정할 수 있도록 관련규정에 따라 조건을 설정하시기 바랍니다.(통보)

### ○ @이사는

- '나'항과 관련하여 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)